劳动法与社会保障法·劳动争议处理法（复习讲义）

一、劳动争议处理概述

劳动争议的概念

员工在群里抱怨「这个月加班费又没发」，公司回一句「这是你对政策有意见」——这场争执到底算不算法律意义上的劳动争议？

> **一句话结论：劳动争议，是指劳动关系双方当事人之间，因实现劳动权利、履行劳动义务而发生的纠纷。**

为什么需要它：这个概念是整章的总闸门。定性成劳动争议，才有调解、仲裁、诉讼这四道程序可走；定性不成，仲裁委连案都不收，当事人只能按普通民事纠纷另寻出路。争议处理的第一问永远是「这是不是劳动争议」，而不是「谁有理」。

是什么：**劳动争议，是指劳动关系双方当事人（即用人单位与劳动者）之间，因实现劳动权利、履行劳动义务而发生的纠纷。**拆开看是三个要素：主体上必须是劳动关系双方，一方是用人单位、一方是劳动者；事由上必须围绕劳动权利与劳动义务，即由劳动关系派生的权利实现与义务履行；形态上表现为纠纷，双方对同一事项主张对立。三者缺一，就不是这里的劳动争议。

怎么用：判断分三步走。第一步查主体，双方之间有没有劳动关系（含事实劳动关系）；第二步查事由，争执的是不是劳动权利与劳动义务，比如工资、工时、解除、社保；第三步查清单，落到本章第 7、8 页的受案范围里去对号。

反例更见边界：劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金，对方是经办机构而不是用人单位，主体这一关就过不去；家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷，双方之间不存在劳动法意义上的用人单位，同样出局；个体工匠与帮工、学徒之间，农村承包经营户与受雇人之间，也是这个道理。这三种情形在第 8 页被明确列为「不属于劳动争议」。

> 易错：把「一方是干活的人」当成充分条件。保姆、帮工、学徒都在提供劳动，但他们与对方之间不是劳动关系双方，争议不进劳动仲裁。

必考

劳动争议的类型：权利争议与利益争议、个人争议与集体争议

同一家工厂，一起是「公司少算我 300 元加班费」，一起是「今年全体普调 5% 没兑现」——两起纠纷能走同一条处理路径吗？

> **一句话结论：按争议标的分为权利争议与利益争议，按主体范围分为个人争议、集体争议与集体合同争议；前者决定「拿什么依据去争」，后者决定「谁来争、争的是谁的利益」。**

为什么分：类型不同，处理逻辑就不同。权利争议有现成的法律、集体合同、劳动合同作尺子，处理机关的任务是查明事实、对照规则；利益争议没有现成尺子，争的是尚未确定的新待遇，处理机关不可能替双方「定一个数」，只能促成合意。分类错了，请求就会写成「请裁决公司给我加薪 20%」这种无法裁的诉请。

是什么：**权利争议，是当事人之间因实现劳动权利、履行劳动义务而发生的争议，争执的对象是已经由法律、集体合同、劳动合同确定的权利义务。利益争议，是当事人之间因要求确定或者变更劳动条件、劳动待遇而发生的争议，争执的对象是尚未确定的权利义务。**

比较项	权利争议	利益争议
争议对象	已经存在的权利是否实现、义务是否履行	尚未确定的权利与待遇，要不要新设或变更
判断依据	法律法规、集体合同、劳动合同已有的规定或约定	没有现成依据，需双方另行协商确定
典型举例	欠发工资、少算加班费、违法解除后的赔偿金	要求普调工资、缩短工时、增加福利项目

第二组分类是主体范围。**个人争议、集体争议与集体合同争议**——幻灯片只给出这三个名称，未展开定义，答题时按主体范围对应即可：个人争议围绕单个劳动者与用人单位之间的权利义务；集体争议涉及多数劳动者的共同请求；集体合同争议围绕集体合同本身发生。要注意集体争议与集体合同争议不是一回事，前者是人的聚合，后者是合同之争。

怎么用：拿到案子先问两句话。第一句「争的是已有的还是想要新的」——已有的写权利争议，想新的写利益争议。第二句「争的人是一个还是一群」——一个人写个人争议，一群人且请求共通写集体争议，围绕集体合同条款写集体合同争议。本章第 7 页列举的六类受案事项，对象都是已经发生的权利义务，可见进入劳动仲裁的以权利争议为常态。

> 易错：把「集体争议」写成「集体合同争议」，或反过来。两者主体与对象都不同，简答题分开写才不丢分。

重点

劳动争议处理的法律依据：《劳动争议调解仲裁法》与司法解释

同一份裁决，仲裁员引的是「调解仲裁法」，法官引的却是「法释〔2001〕14 号」——这两套文本各管哪一段？

> **一句话结论：基本法是 2007 年 12 月 29 日颁布、2008 年 5 月 1 日实施的《劳动争议调解仲裁法》，配套是最高人民法院先后出台的六部审理劳动争议案件的司法解释。**

为什么需要它：争议处理程序只能由法律设定，一部《劳动争议调解仲裁法》解决了机构、管辖、时效、审限、裁决效力这些骨架问题；而条文在适用中的细节，由最高人民法院以司法解释统一裁判口径。答题时把两者分开写，才显出知道规范层级。

是什么：**2007 年 12 月 29 日十届全国人大常委会第三十一次会议颁布《劳动争议调解仲裁法》，2008 年 5 月 1 日实施。**配套的司法解释有六部：**《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2001〕14 号）、解释（二）（法释〔2006〕6 号）、解释（三）（法释〔2010〕12 号）、解释（四）（法释〔2013〕4 号），以及《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》（2021 年 1 月 1 日）与解释（二）（2025 年 9 月 1 日）。**

怎么用：记忆钩子分两段。第一段抓「一部法两个日期」：2007 年 12 月 29 日颁布，2008 年 5 月 1 日实施，颁布与实施隔了四个月，节日对应「五一实施」。第二段抓「四旧两新」：四个旧编号按年份递增，2001、2006、2010、2013，法释编号依次是 14 号、6 号、12 号、4 号；两个新编号一个压在 2021 年 1 月 1 日，一个压在 2025 年 9 月 1 日。

名称有个小差别：前四部叫「适用法律若干问题的解释」，后两部叫「适用法律问题的解释」，少了「若干」二字，引用时照抄更稳。

> 易错：把司法解释说成「法律」。它是最高人民法院对法律适用所作的解释，位阶上不是法律，也不能与《劳动争议调解仲裁法》并列称「两大法律」。

了解

自测

1. 一名家政人员在被雇用期间摔伤，向劳动仲裁委申请仲裁被退回。请用劳动争议的概念与受案范围两层理由说明为什么不受理。
2. 「公司今年不发年终奖」与「公司今年应当增设年终奖」在争议类型上有什么不同？分别应写进什么样的请求里？

▼ **参考答案**

1. 概念层：劳动争议须发生在劳动关系双方当事人之间，家庭或者个人与家政服务人员之间不存在劳动法意义上的用人单位与劳动者关系，主体要件不成立。范围层：第 8 页明确把「家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷」列为不属于劳动争议的事项，仲裁委无受案权。
2. 前者是权利争议：年终奖若已由劳动合同、规章制度或集体合同确定，争执的是既定权利有没有实现，请求写「支付某某年度年终奖若干元」。后者是利益争议：待遇尚未确定，要求新设，属于需要协商确定的事项，不能直接写成要求仲裁委裁决加发的请求。

二、劳动争议的处理方式与受案范围

劳动争议处理的四种方式及衔接：仲裁前置

员工拿着工资条直接去法院立案，立案庭第一句话是：你仲裁过了吗？

> **一句话结论：协商、调解、仲裁、诉讼四条路，协商与调解自愿，仲裁是诉讼的必经前置程序；裁决是否终局，取决于案件类型。**

为什么这样设计：争议标的小、发生密，先给低成本的自愿渠道（协商、调解），再设一道专业、免费、快速的强制渠道（仲裁），只有不服裁决才进法院。既不让人一上来就打官司，也不让争议永远停在企业内部。

是什么：四条通道的接续条文要点如下。

- **协商（和解）：发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议。**
- **调解：当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解。**
- **仲裁：不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。**
- **诉讼：对仲裁裁决不服的，若属追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金且不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议，或属执行国家劳动标准的争议，为终局裁决；其他争议可以向人民法院提起诉讼。**

关系可以压成三句话：**协商和调解不是仲裁和诉讼的必经程序，仲裁是诉讼的必经程序。一个劳动争议可以通过协商、调解和仲裁中的任何一种方式、两种方式或者三种方式解决；通过诉讼方式解决，则在此之前至少要通过一种方式，即仲裁。有条件的一裁终局。**

方式	启动条件	是否必经	结果形式	关键期限
协商	双方自愿，可请工会或第三方参与	否	和解协议	无程序期限
调解	不愿协商、协商不成或和解协议不履行	否	调解协议书	15 日完成，逾期视为调解不成
仲裁	不愿调解、调解不成或调解协议不履行	是，诉讼的必经前置	裁决书、仲裁调解书	受理审查 5 日，结案 45 日加 15 日
诉讼	不服非终局裁决，收到裁决书 15 日内起诉	须先经仲裁	判决	15 日起诉期，一审、二审

怎么用：把第 6 页的流程图按步骤念一遍，每一步说清在干什么。

1. 发生劳动争议：争议已经成形，进入程序选择。
2. 协商：双方自行接触，或请工会、第三方共同参加；谈成即签和解协议。
3. 向调解组织申请调解：协商不愿、不成或不履行时才启动这一步。
4. 调解成功或调解不成功：调解期限 15 日，期限内未成功即视为调解不成，可依法申请仲裁。
5. 向仲裁机构申请仲裁：这一申请须在一年仲裁时效之内提出。
6. 受理审查（5 日）：立案受理后组成仲裁庭；决定不受理的，发出不予受理通知书。
7. 结案（45 天加 15 天）：仲裁庭在审限内作出裁决。
8. 分流：属一裁终局的，裁决书作出之日生效，劳动者不服的 15 日内起诉、用人单位在法定条件下可申请撤销；属非一裁终局的，不服裁决 15 日内起诉，进入人民法院。

> 易错：以为「签了和解协议公司不履行」就可以直接起诉。第 4 页写明的是「达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解」，后面还有仲裁这一关，仲裁前置不因前一步谈崩而免除。

必考

受案范围：六类劳动争议与六类排除事项

保姆在雇主家擦玻璃摔伤，去仲裁委立案，窗口说「这不归我们管」；同一栋楼里，写字楼的保洁员摔伤却立了案——差在哪？

> **一句话结论：正面清单六类，排除清单六类；先对正面清单，再对排除清单，落入排除的直接出局。**

为什么需要它：受案范围就是争议处理的「门」。门内的事，仲裁委必须管、法院才接；门外的事，处理机关无权裁，硬裁就是越权。考试里最常见的失分点不是背不下来，而是把「社会保险争议」整块排除——第 4 类明明把它写进了正面清单。

是什么：属于劳动争议的六类是——

1. **因确认劳动关系发生的争议；**

2. **因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；**
3. **因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；**
4. **因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；**
5. **因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；**
6. **法律、法规规定的其他劳动争议。**

不属于劳动争议的六类是——

1. **劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；**
2. **劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；**
3. **劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论，或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；**
4. **家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；**
5. **个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；**
6. **农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。**

进门（六类受案事项）	**出门（六类排除事项）**
确认劳动关系之争	请求社会保险经办机构发放社会保险金
劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止	住房制度改革产生的公有住房转让
除名、辞退、辞职、离职	对伤残等级鉴定结论、职业病诊断鉴定结论的异议
工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训、劳动保护	家庭或者个人与家政服务人员之间
劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金	个体工匠与帮工、学徒之间
法律、法规规定的其他劳动争议	农村承包经营户与受雇人之间

怎么用：三步筛。第一步，看争议标的能不能对上六类中的一类，对不上再看第 6 项兜底条款有没有落脚点。第二步，逐条核对六类排除，命中一条就出局。第三步，命中排除的回头看主体——家政、帮工学徒、农村雇工这三类，问题都出在主体，不在事由。

> 易错：把「社会保险争议一律不属于劳动争议」当结论背。第 4 类明确包括社会保险，被排除的只是「请求社会保险经办机构发放社会保险金」那一类：一个告用人单位没缴、少缴，一个告经办机构不发、少发，被告不同。排除第 3 项针对的也只是鉴定结论的异议。

必考

自测

1. 甲与公司签了和解协议，公司到期不付钱。甲能不能直接向法院起诉？请说明正确路径与依据。
2. 某公司将食堂外包，厨师乙与餐饮公司签约后在原食堂工作，被餐饮公司辞退。乙与谁发生争议？属于受案范围哪一类？如果乙是公司直接雇的家政厨师，结论是否相同？

▼ **参考答案**

1. 不能。达成和解协议后不履行的，只能向调解组织申请调解；调解不成或调解协议不履行的，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；仲裁是诉讼的必经前置程序。协商与调解都不是必经程序，但仲裁是。
2. 乙与餐饮公司之间发生争议，属第 3 类「因除名、辞退和辞职、离职发生的争议」，也落入第 2 类劳动合同解除。若为家庭或者个人直接雇用的家政厨师，则落入第 8 页排除清单第 4 项，不属于劳动争议，仲裁委不受案。

三、劳动争议基层调解

基层调解组织：企业劳动争议调解委员会等三类

车间主任和员工吵到要辞职，公司里到底谁有资格坐下来「主持」这场和解？

> **一句话结论：调解组织有三类——企业劳动争议调解委员会、依法设立的基层人民调解组织、在乡镇街道设立的具有劳动争议调解职能的组织。**

为什么需要它：争议处理的第一道缓冲在企业内部和基层。调解不收费、不伤和气、不用等审限，谈成了当场履行。但「谁有资格调解」必须法定，否则谁都能把双方拉到一起签个字，反而制造新的纠纷。

是什么：先看调解本身。**劳动争议调解，是指调解组织对当事人双方自愿申请调解的劳动争议，在查明事实、分清是非的前提下，依据劳动法律法规、集体合同、劳动合同的约定，通过说服教育和劝解协商，促使当事人双方在相互谅解的基础上自愿达成解决劳动争议的协议。调解是处理劳动争议的一种重要的法定形式。**

调解机构共三类。

1. **企业劳动争议调解委员会**：**它是在用人单位内依法设立的、负责调解本单位劳动争议的组织。**职责有三项：**调解本单位劳动争议；检查督促争议双方当事人履行调解协议；对职工进行劳动法宣传教育，做好劳动争议预防工作。**
2. **依法设立的基层人民调解组织。**
3. **在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织。**

调解组织	设立位置	调解范围	法定职责要点
企业劳动争议调解委员会	用人单位内部，依法设立	本单位劳动争议	调解、检查督促履行协议、宣传教育与预防
基层人民调解组织	依法设立	受理自愿申请的劳动争议	依法律法规、集体合同、劳动合同说服劝解
乡镇、街道的劳动争议调解组织	乡镇、街道	具有劳动争议调解职能	同上，落在基层属地

怎么用：三步选定机构。第一步，看争议是否属于受案范围，不属于的连调解都不用谈；第二步，看单位内部有没有设企业劳动争议调解委员会，有就先在内部调，职工与单位都熟悉情况；第三步，内部没有或者不愿在内部调的，找基层人民调解组织或乡镇、街道的劳动争议调解组织。选定后注意调解期限是 15 日，逾期视为调解不成，可以转仲裁。

> 易错：把调解委员会当裁判机构。它只能促成协议，不能裁决，也不能强制任何一方接受方案；三类组织之间也没有上下级关系。

重点

调解程序与调解协议效力

调解协议签了字、盖了章，公司到期不付钱，员工能不能直接拿这份协议去法院申请强制执行？

> **一句话结论：调解协议书生效后对双方有约束力，应当履行；但不履行时只能依法申请仲裁，它本身没有强制执行力。**

为什么这样定：如果基层调解协议可以直接强制执行，等于让一个没有仲裁权、没有审判权的组织一句话就定终局，当事人连说理的机会都没有。法律给的定位是「有约束力、无执行力」：靠自觉履行，靠违约后转仲裁兜底。

是什么：程序三步。

1. **申请调解。**
2. **15 日完成，逾期视为调解不成，可依法申请仲裁。**
3. **调解协议书：由双方当事人签名或者盖章，经调解员签名并加盖调解组织印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。**

效力规则：**调解协议书对双方当事人具有约束力，当事人应当自觉履行。一方当事人在协议约定期限内不履行调解协议的，另一方当事人可以依法申请仲裁。**

文书	生效时点	效力内容	不履行时怎么办
基层调解的调解协议书	双方签名或盖章、调解员签名并加盖调解组织印章后生效	对双方有约束力，应当履行	另一方可以依法申请仲裁
仲裁调解书	自送达当事人之日起生效	必须执行	可申请法院强制执行
仲裁裁决书	终局的，自作出之日起；非终局的，15 日起诉期满未起诉	必须执行	可申请法院强制执行

怎么用：拿到一份调解协议，按三个动作验。动作一验生效：双方签名或盖章了吗，调解员签名了吗，调解组织盖章了吗，三样齐了才生效。动作二验履行期：看协议约定的期限是哪天，之前不付才构成「在协议约定期限内不履行」。动作三选路径：写「依法申请仲裁」，不要写「申请强制执行」——后者是仲裁调解书和裁决书才有的待遇。

> 易错：把第 11 页的 15 日当成仲裁时效。它是调解程序的办结期限，逾期只是「视为调解不成」，时效仍按第 18 页的一年计算，两者不要混。

必考

自测

1. 某企业未设劳动争议调解委员会，职工与公司达成书面调解协议后公司不履行。职工应当先找谁、再找谁？依据是什么？
2. 调解协议书、仲裁调解书、仲裁裁决书三者的「生效时点」各是什么？为什么只有后两者可以强制执行？

▼ **参考答案**

1. 可先向依法设立的基层人民调解组织或者乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织申请调解，也可直接就原争议向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；调解不是必经程序，但公司不履行调解协议时，职工只能依法申请仲裁，不能直接起诉。
2. 调解协议书自双方签名或盖章、调解员签名并加盖调解组织印章后生效；仲裁调解书自送达当事人之日起生效；仲裁裁决书终局的自作出之日起生效，非终局的于 15 日起诉期满未起诉时生效。调解组织没有裁决权，其协议只生约束力；后两者由法定仲裁机构作出，法律赋予执行力，故可申请法院强制执行。

四、劳动争议仲裁的组织、参加人与管辖

劳动争议仲裁的性质与仲裁委员会设立

仲裁委既不是法院，也不是劳动局的一个科室——它凭什么独立裁决，又为什么不按行政区划层层设立？

> **一句话结论：劳动争议仲裁是诉讼前的法定必经程序，仲裁委员会是经国家授权依法独立仲裁劳动争议案件的专门机构，不按行政区划层层设立，彼此没有行政隶属关系。**

为什么这样设：若按行政区划层层设立，一件争议就能在街道、区、市之间来回移送，审限全耗在路上；若彼此有隶属关系，上级可以改变下级裁决，独立仲裁就成了空话。所以立法选择「按需设立、各自独立」：需要的地方设一个或若干个，谁也不管谁。

是什么：先定性。**劳动争议仲裁，是指劳动争议仲裁委员会对用人单位与劳动者之间发生的争议，在查明事实、明确是非、分清责任的基础上，依法作出裁决的活动。在我国的劳动争议处理体制中，劳动争议仲裁作为诉讼前的法定必经程序，是处理劳动争议的一种主要方式。**

再看机构。**仲裁委员会是依法设立的、经国家授权依法独立仲裁处理劳动争议案件的专门机构。**设立规则三条：

- **省、自治区人民政府可以决定在市、县设立；直辖市人民政府可以决定在区、县设立。**
- **直辖市、设区的市也可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会。**
- **劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立。各级仲裁委员会相互间不存在行政隶属关系，各自独立仲裁本行政区域内发生的劳动争议案件。**

怎么用：回答「仲裁委怎么设」，按三问排。一问谁来定：省、自治区人民政府，或者直辖市人民政府。二问设在哪：省、自治区设在市、县；直辖市设在区、县；直辖市与设区的市还可以设一个或者若干个。三问相互关系：不层层设立，无行政隶属，各自独立仲裁本行政区域内的案件。这三问就是这一页的三句原文，答题时按顺序写，一句不漏。

定性这一层要背两个关键词：「诉讼前的法定必经程序」说的是它在程序链条上的位置；「经国家授权依法独立仲裁的专门机构」说的是它权力的来源与独立性——权力来自国家授权，不是来自行政机关的委托，所以它裁决时不听行政机关的指令。

> 易错：以为上级仲裁委可以指导下级、改变下级裁决，或以为仲裁委是劳动行政部门的内设机构。第 14 页明确：相互间不存在行政隶属关系，各自独立仲裁。

重点

仲裁庭组成与仲裁参加人

同一批被欠薪的同事一起申请仲裁，仲裁委却排出了人数不同的两种「开庭组合」——为什么？

> **一句话结论：仲裁委员会处理案件实行仲裁庭制度，按「一案一庭」组成；独任制由 1 名仲裁员审理，合议制由 3 名仲裁员共同审理，除简单案件外均应合议；参加人包括当事人、第三人与代理人。**

为什么分独任与合议：简单案件一人审，快；复杂案件三人审，稳。分工标准写在法条里：事实清楚、案情简单、法律适用明确三者同时具备，才可独任。少一个条件，就得组三人庭。

是什么：**仲裁庭是仲裁委员会处理劳动争议案件的基本组织形式。仲裁委员会处理劳动争议案件，实行仲裁庭制度，即按照「一案一庭」的原则组成仲裁庭，审理劳动争议案件。**

比较项	独任制	合议制
仲裁员人数	1 名，由仲裁委员会指定	3 名，由仲裁委员会指定
适用条件	事实清楚、案情简单、法律适用明确	除简单劳动争议案件外，均应组成合议仲裁庭
组织原则	一案一庭	一案一庭，3 人共同审理
领导关系	均在仲裁委员会领导下依法处理劳动争议	

参加人分三类。

1. **当事人**：**职工和用人单位；劳务派遣单位和用工单位为共同当事人。**最后半句是关键：派遣争议里，派遣单位与用工单位一起当被申请人，不能只告一家。
2. **第三人**：**与劳动争议案件的处理结果有利害关系的第三人，可以申请参加仲裁活动，或者由仲裁委员会通知其参加仲裁活动。**
3. **代理人**：**当事人可以委托代理人代理参加仲裁活动。**特殊情形两条：**丧失或者部分丧失民事行为能力的劳动者，由其法定代理人代为参加仲裁活动；无法定代理人的，由劳动争议仲裁委员会为其指定代理人。劳动者死亡的，由其近亲属或者代理人参加仲裁活动。**

怎么用：拿到一个案子先定庭、再定人。定庭：把「事实清楚、案情简单、法律适用明确」三条逐一打钩，三条全中可独任，任一不中组合议庭。定人：先列当事人，劳动者一侧是职工，用人单位一侧按是否派遣决定是一家还是两家；再看有没有第三方对结果有利害关系，有则列为第三人或通知参加；最后处理代理，劳动者行为能力有欠缺的先找法定代理人，没有的请仲裁委指定，劳动者死亡的由近亲属或代理人顶上。

> 易错：把「一案一庭」理解成「一案一名仲裁员」。一案一庭说的是每个案件单独组成仲裁庭，庭内可以是 1 人也可以是 3 人。另，第三人不是证人：第三人自己对处理结果有利害关系，证人只是知道情况。

重点

劳动争议仲裁管辖：履行地优先

公司注册在北京，人被派到成都项目上干活，欠薪后两地仲裁委都说自己能管——到底听谁的？

> **一句话结论：劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会都有管辖权；双方当事人分别向两处申请的，由劳动合同履行地的仲裁委员会管辖。**

为什么这样定：劳动者通常在履行地工作和生活，证据也在履行地，让他跑到用人单位注册地去打一场讨薪官司，成本高得足以让人放弃。所以两个连接点都给，但真撞车时让履行地赢——这就是「履行地优先」。

是什么：**劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。**

比较项	劳动合同履行地	用人单位所在地
确定标准	劳动者实际提供劳动的地点	用人单位所在地
是否可单独申请	可以	可以
两地分别申请时	由履行地仲裁委管辖（优先）	让位于履行地
典型场景	派驻外地项目、常驻客户现场	单位注册地、主要办事机构所在地

怎么用：三步定管辖。第一步，把两个连接点都写出来：履行地是实际干活的地方，所在地是用人单位所在地。第二步，看申请人是谁、从哪申请：只有一方申请，两个地方任选其一，先受理的办。第三步，看有没有撞车：双方分别向两地申请，直接写「由劳动合同履行地仲裁委员会管辖」，不再讨论先来后到。

再补一句：管辖规则只解决「哪个仲裁委办」，不解决「能不能办」。能不能办要看受案范围与仲裁时效，两条线分开判断，别把管辖异议当成实体抗辩。

> 易错：把民事诉讼「原告就被告」的习惯套过来，一律去用人单位所在地申请。仲裁这一层两个连接点并列，撞车时反而以履行地为先。另注意，「履行地优先」只在双方分别申请时才启动。

必考

自测

1. 某劳动者被劳务派遣到外省项目工作，因欠薪与退回发生争议。他应当把谁列为当事人？可以向哪里的仲裁委申请？若派遣单位与用工单位分别在不同地点申请，如何处理？
2. 仲裁委受理后，被申请人主张「案情复杂，不应独任审理」。这一主张在什么条件下成立？仲裁庭应在谁的领导下处理案件？

▼ **参考答案**

1. 劳务派遣单位和用工单位为共同当事人，一并列为被申请人。可向劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请。若双方分别向两地申请，由劳动合同履行地的仲裁委员会管辖。
2. 独任制只适用于事实清楚、案情简单、法律适用明确的案件；只要不具备其中任一条件，就应组成合议仲裁庭，由 3 名仲裁员共同审理，该主张成立。无论独任还是合议，仲裁庭都在仲裁委员会领导下依法处理劳动争议。

五、仲裁时效

仲裁时效：一年期间、起算与超时效后果

离职两年后翻出旧工资条去申请仲裁，仲裁委给了一张「不予受理通知书」——他到底输在哪一步？

> **一句话结论：申请仲裁的时效期间为一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算；超时效仲裁委可书面不予受理，当事人起诉的法院应当受理，确已超时效的判决驳回诉讼请求。**

为什么设时效：证据会散、证人会走、账目会销，拖得越久越查不清。时效逼着权利人在合理期间内主张，同时给义务人一个可预期的终点。注意它限制的是「申请仲裁」这个动作，不是「权利本身存不存在」。

是什么：三条规则。**劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。对于超过仲裁时效的仲裁申请，仲裁委员会可以作出不予受理的书面决定。当事人不服而依法向法院起诉的，法院应当受理；对确已超过仲裁时效期间的，依法驳回其诉讼请求。**

超时效的后果要分两层看，这是本页最容易答错的地方：仲裁这一层是程序性处理——可以作出不予受理的「书面决定」，注意是书面决定，不是口头打发；诉讼这一层是实体性处理——法院「应当受理」，进门不受阻，但审理后「确已超过」的，判决「驳回诉讼请求」，即输在实体上，而不是裁定不予受理。一个「决定」、一个「判决」，两个词不能互换。

怎么用：算一遍就懂。某员工 2024 年 5 月 10 日收到工资条，发现 4 月工资被少发 800 元，当天就知道权利被侵害，时效自 5 月 10 日起算一年，至 2025 年 5 月 10 日届满；他在 2025 年 4 月 20 日申请仲裁，未过时效。若他直到 2025 年 7 月才申请，已过一年，仲裁委可作出不予受理的书面决定；他仍可起诉，法院应当受理，但公司提出时效抗辩且查明确已超过的，判决驳回诉讼请求。

> 易错：把「仲裁委不予受理」推成「法院也不受理」。第 18 页写得清楚：法院应当受理，只是确已超时效的驳回诉讼请求。「驳回起诉」与「驳回诉讼请求」也不是一回事，前者是程序出口，后者是实体败诉。

必考

仲裁时效的特殊规则：拖欠劳动报酬、中断与中止

在职十年一直被拖欠加班费，难道只能追最近一年？

> **一句话结论：劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议不受一年限制，劳动关系终止的应自终止之日起一年内提出；时效中断后重新计算一年，时效中止后继续计算。**

为什么给拖欠报酬开例外：劳动者在职时不敢告、不愿撕破脸，这是常态。若仍按一年算，用人单位只要拖过一年就能合法赖掉，等于奖励拖欠。所以关系存续期间不设一年门槛，等关系终止再起算一年——既不纵容拖欠，也不让权利永久悬空。

是什么：三组规则。

1. **特殊时效**：**劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议，不受一年限制；劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。**
2. **时效中断，重新计算一年**，事由三类：**向对方主张权利（发函、微信、邮件、面谈催要、协商）；向有关部门请求救济（投诉到劳动监察、申请调解、申请仲裁、起诉、申请支付令）；对方同意履行（承诺发工资、签还款协议、发「下月补上」的书面或聊天记录）。**
3. **时效中止**：**因不可抗力或者其他正当理由，不能在时效内申请仲裁的，时效中止。**中止后继续计算，幻灯片把它概括为「继续计算一年」。

比较项	时效中断	时效中止
触发原因	权利人主张、请求救济、义务人同意履行	不可抗力或者其他正当理由
原因性质	当事人自己的积极行为	当事人以外的客观障碍
法律效果	已经过的期间清零，重新计算一年	障碍期间不计入，障碍消除后继续计算
举证落点	证明自己主张过、或对方答应过	证明存在不可抗力或正当理由

怎么用：把因果链摆出来。前提是「拖欠劳动报酬」且「劳动关系存续」→ 结论是不受一年限制 → 关系终止之日才成为新的起算点，此后一年内必须提出。链条上任何一环断掉，例外就不适用：争的不是劳动报酬（比如经济补偿），回到一年；关系已经终止，也回到一年。

中断与中止各举一例。中断：员工 3 月 1 日发现被欠薪，8 月 1 日微信催要并留痕，时效中断，自 8 月 1 日重新算一年。中止：准备申请时遇不可抗力无法提交材料，障碍期间时效中止，障碍消除后继续计算剩余期间。

> 易错：把「不受一年限制」读成「永久可追」。关系一旦终止，仍须自终止之日起一年内提出。另，中断是重新计算，中止是暂停后继续，两者效果不同，简答题必须分开写。

重点

自测

1. 甲 2023 年 6 月离职，在职期间 2021 年至 2023 年被拖欠加班费，2025 年 3 月才申请仲裁。他的请求是否全部超过时效？请分层说明。
2. 乙主张公司 2024 年 1 月少发工资，2024 年 9 月向劳动监察投诉，2025 年 6 月申请仲裁。公司主张已过时效。乙应如何回应？

▼ **参考答案**

1. 不能一概说全部超过。拖欠劳动报酬在劳动关系存续期间不受一年限制，故 2021 年至 2023 年 6 月期间的拖欠本可主张；但关系已于 2023 年 6 月终止，应自终止之日起一年内提出，即至 2024 年 6 月届满。甲 2025 年 3 月才申请，已超过一年，除非存在中断或中止事由。
2. 主张时效中断。向有关部门请求救济（投诉到劳动监察）属于中断事由，时效自 2024 年 9 月重新计算一年，至 2025 年 9 月届满；乙 2025 年 6 月申请仲裁，仍在时效内。乙应提交投诉受理凭证等证据证明中断事实。

六、仲裁程序、裁决效力与执行

仲裁程序：申请至裁决、45+15日结案与送达

5 月 8 日受理的案子，6 月 30 日还没出裁决，员工能不能直接去法院？

> **一句话结论：程序五步为申请、受理、仲裁庭、审理、裁决；应当自受理仲裁申请之日起 45 日内结束，案情复杂经仲裁委员会主任批准可延长，但不得超过 15 日；逾期未裁决的，当事人可以就该争议事项向人民法院起诉。**

为什么卡审限：「一裁」要想被人接受，前提是快。若仲裁可以无限拖，仲裁前置就从过滤器变成拦路石——劳动者被迫先等一年仲裁，才能进法院。审限与「逾期可起诉」是一对：前者催仲裁庭，后者给当事人出口。

是什么：程序五步——**申请、受理、仲裁庭、审理、裁决。**

结案规则：**仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束。案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延长期限不得超过十五日。逾期未作出仲裁裁决的，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。**

送达规则：**仲裁庭审结后应当制作裁决书，报仲裁委员会审批。经审批结案，应依规定送达裁决书给双方当事人。当庭裁决的应于 7 日内发送裁决书；定期另庭裁决的，当庭发给裁决书。**

环节	期限	起算点与条件
申请仲裁时效	1 年	知道或应当知道权利被侵害之日
拖欠劳动报酬（关系存续）	不受 1 年限制	关系终止之日起 1 年内提出
受理审查	5 日	收到仲裁申请后（第 6 页流程图标注）
调解	15 日	逾期视为调解不成，可申请仲裁
审限	45 日	自仲裁委员会受理仲裁申请之日起
延长审限	15 日	案情复杂，经仲裁委员会主任批准并书面通知当事人
送达裁决书	7 日	当庭裁决的，庭审后发送
起诉	15 日	自收到仲裁裁决书之日起

怎么用：把日子排出来最清楚。设 5 月 8 日受理，正常审限 45 日，到 6 月 22 日届满；案情复杂且经主任批准延期 15 日的，最迟 7 月 7 日。题目里 6 月 30 日仍未裁决，落在延长期内，尚未逾期，不能据此起诉；若到 7 月 8 日还没有裁决，即属「逾期未作出仲裁裁决」，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院起诉。

送达这一层记两个场景：当庭裁决的，裁决书不当场发，7 日内发送；定期另庭裁决的，当庭发给。之所以区分，是因为当庭裁决时裁决书还要报仲裁委员会审批，审批走完才发得出。

> 易错：45 日从「受理之日」起算，不是从「申请之日」，也不是从「组庭之日」；延期必须同时具备「案情复杂」「经仲裁委员会主任批准」「书面通知当事人」，口头打个招呼不算合法延期。

必考

一裁终局：适用范围、生效条件与救济

同一份裁决书，劳动者可以去法院告，用人单位却只能在法定条件下申请撤销——为什么两边救济不对称？

> **一句话结论：两类案件一裁终局——小额金钱给付争议与执行国家劳动标准的争议；裁决书自作出之日起生效，条件是劳动者不起诉、用人单位不申请撤销。**

为什么只让一边终局：小额案件标的小、争点清楚，若允许双方都起诉，用人单位只要拖就能把小额债务拖成僵局。于是法律规定这类裁决对用人单位即时生效，但对劳动者仍开口子——他的生存性权利不能被一裁封死。所谓「有条件的一裁终局」，条件就在这里。

是什么：适用范围两项。

1. **追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议。劳动者依法追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，如果仲裁裁决涉及数项，每项确定的数额均不超过当地月最低工资标准十二个月金额的，应当按照终局裁决处理。**
2. **因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。**

生效条件与时间：**终局裁决生效的条件是：劳动者不起诉；用人单位不撤销裁决。终局裁决的生效时间是：裁决书自作出之日起发生法律效力。**

救济上的不对称：**对于终局裁决，劳动者不服的可依法向法院提起诉讼，用人单位在法定条件下可依法向法院申请撤销裁决。**

比较项	一裁终局	非终局裁决
案件范围	小额金钱给付争议；执行国家劳动标准（工作时间、休息休假、社会保险等）的争议	上述两类以外的其他劳动争议
生效时间	裁决书自作出之日起生效	15 日起诉期满未起诉时生效
劳动者救济	不服可依法向法院起诉	不服可自收到裁决书之日起 15 日内起诉
用人单位救济	在法定条件下可依法申请撤销裁决	不服可自收到裁决书之日起 15 日内起诉

怎么用：三步判是否终局。第一步看事由，是否属于「执行国家劳动标准」的时间、休息休假、社会保险等争议，是则终局。第二步看标的，是否属于追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金这四类金钱请求。第三步比数额，以当地月最低工资标准乘十二个月为线，裁决涉及数项的，逐项比，每项都不超线才整案按终局处理；只要有一项超过，就不满足「每项均不超过」的条件。

算一遍：当地月最低工资 2000 元，十二个月即 24000 元。裁决给付劳动报酬 18000 元、经济补偿 12000 元、赔偿金 20000 元，三项合计 50000 元，虽然总额远超 24000 元，但每项都不超，整案按终局裁决处理。反过来，若其中赔偿金一项定为 30000 元，就有一项超线，不再符合终局条件。

> 易错：拿「总额」去比十二个月金额。第 23 页的标准是「每项确定的数额均不超过」，逐项比而不是加总比；比较基准是「当地月最低工资标准十二个月金额」，不是本人工资、不是社会平均工资、也不是十二个月的经济补偿。

必考

非终局裁决的效力与 15 日起诉期限

裁决书送达后第 16 天才想通要起诉，还来得及吗？

> **一句话结论：对拖欠争议、执行劳动标准争议以外的其他案件，不服裁决的可自收到仲裁裁决书之日起 15 日内向人民法院起诉；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。**

为什么给 15 日：15 日是当事人斟酌是否起诉的窗口。给短了，来不及请律师、算账；给长了，裁决长期悬而不决，赢了官司的一方拿不到钱。15 日从「收到裁决书」起算，把送达在途的时间排除在外——什么时候知道结果，什么时候开始计时。

是什么：**当事人对拖欠争议、执行劳动标准争议以外的其他劳动争议案件的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力。**

这段文字里藏着两个限定：一是案件限定——只适用于「拖欠争议、执行劳动标准争议以外」的案件，即非终局裁决；二是后果二分——15 日内起诉进入诉讼，期满不起诉则裁决书生效，生效即可执行。反过来读，15 日届满这个时点既是起诉权的终点，也是裁决效力的起点。

怎么用：三步走。第一步确认案件性质：先按第 23 页判是否终局，只有非终局案件才走本页的 15 日起诉。第二步锁定起算日：拿到裁决书当天开始算，签收单上的日期就是起算证据，不要用裁决书上的作出日期。第三步判后果：第 15 日之前递交起诉状，案件进法院，裁决不生效；第 16 日才动，起诉权消灭，裁决生效，此后只能谈履行与执行。

与终局裁决对照记：非终局案件双方都可以在 15 日内起诉；终局案件，劳动者可以在 15 日内起诉（第 6 页流程图把这一格写作「不生效（劳动者 15 日）」），用人单位不能起诉，只能走申请撤销。同为 15 日，方向不同。

> 易错：把起算点写成「裁决作出之日」。本页与第 26 页都写「自当事人收到裁决书之日起」；一裁终局的生效时点才是「自作出之日」，两处起算点故意不同，考的就是这个区分。

重点

仲裁裁决的执行：强制执行与先予执行

裁决生效了，公司账户却一分不动，员工手上那张纸能变成钱吗？

> **一句话结论：生效的调解书和裁决书当事人必须执行；一方不履行的，另一方可申请法院强制执行；追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或赔偿金的案件，可在仲裁受理后、裁决作出前申请先予执行，劳动者可以不提供担保。**

为什么还要先予执行：强制执行要等裁决生效，从受理算起最快也要 45 天。对等着这笔钱交医药费的劳动者，45 天就是断炊。先予执行就是在裁决前先付，用「权利义务关系明确」与「不先予执行将严重影响申请人生活」两道闸门控制风险。

是什么：先看生效与执行。**仲裁调解书自送达当事人之日起生效；仲裁裁决书在法定起诉期满后生效，即自当事人收到裁决书之日起 15 日内，当事人若不向法院起诉，裁决书即生效。生效的调解书和裁决书，当事人必须执行。一方当事人在法定期限内不履行的，另一方当事人可以申请法院强制执行。**

不予执行是一条回环路径：**法院对确有错误的裁决可不予执行，并将裁定书送达当事人和仲裁机关。裁决不予执行的，视同未曾仲裁，当事人可重新申请仲裁。**

再看先予执行。

- **适用范围**：**仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。**
- **适用条件**：**当事人之间权利义务关系明确；不先予执行将严重影响申请人的生活。**
- **启动方式**：**依当事人申请，仲裁庭不能主动依职权裁定先予执行；在仲裁案件受理后、仲裁裁决作出前提出。**
- **担保规则**：**劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。**

比较项	强制执行	先予执行
时间点	调解书送达生效后、裁决书起诉期满生效后	仲裁受理后、裁决作出前
依据文书	生效的仲裁调解书、仲裁裁决书	仲裁庭作出的先予执行裁决
启动方式	一方不履行，另一方向法院申请	当事人申请，仲裁庭不得主动裁定
实质条件	文书已生效且义务人未履行	权利义务关系明确，且不先予执行将严重影响申请人生活
担保	无特别规定	劳动者申请的可不提供担保
去向	由法院执行	仲裁庭裁决后移送人民法院执行

怎么用：按时间轴走两条线。执行线：确认文书已生效（调解书看送达日，裁决书看 15 日期满）→ 催告履行 → 仍不履行，向法院申请强制执行 → 法院发现裁决确有错误的，裁定不予执行并送达当事人与仲裁机关 → 视同未曾仲裁，重新申请仲裁。先予执行线：案件已受理 → 当事人申请 → 审查两条件 → 仲裁庭作出先予执行裁决 → 移送法院执行。

> 易错：以为仲裁庭可以依职权裁定先予执行。第 27 页写明「依当事人申请，仲裁庭不能主动依职权裁定」；另，先予执行必须在「受理后、裁决作出前」提出，裁决已作出就只能走执行。

重点

自测

1. 仲裁委 3 月 1 日受理，5 月 20 日仍未裁决，也未办延期手续。当事人有何救济？若已依程序延期，最迟何时必须结案？
2. 某裁决判付劳动报酬 2 万元、赔偿金 3 万元，当地月最低工资 2000 元。该裁决是否终局？双方各自的不服路径是什么？
3. 工伤职工在仲裁受理后申请先予执行医疗费，仲裁庭要求其提供担保。这一要求是否合法？先予执行还需具备哪些条件？

▼ **参考答案**

1. 未办延期手续即属逾期未作出仲裁裁决，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。若经仲裁委员会主任批准延期 15 日并书面通知当事人，审限最迟至受理之日起第 60 日，即 4 月 30 日届满。
2. 非终局。当地月最低工资 2000 元乘十二个月为 24000 元，赔偿金 30000 元一项已超过该数额，不满足「每项均不超过」的条件。劳动者与用人单位均可在收到裁决书之日起 15 日内向人民法院起诉，期满不起诉裁决生效。
3. 不合法。劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。此外还须具备：案件属追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或赔偿金；当事人之间权利义务关系明确；不先予执行将严重影响申请人的生活；在仲裁受理后、裁决作出前依当事人申请提出。

七、劳动争议诉讼

劳动争议诉讼：起诉条件、管辖与审级

一份裁决书刚到手，员工想同时告到中院和基层法院，立案庭只收了一家。

> **一句话结论：起诉须具备四个条件——起诉方是争议一方当事人、争议已经仲裁裁决、收到裁决书 15 日内起诉、不属于一裁终局案件；管辖法院是用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院。**

为什么条件这么硬：四个条件对应四道关：主体关防止案外人代打，前置关守住仲裁前置，期限关守住 15 日，终局关防止把终局裁决再翻一遍。任何一关不过，法院都只能不予受理或驳回起诉——这不是不给说理机会，而是程序已经在前三关给过了。

是什么：先定性。**劳动争议诉讼，是指劳动争议当事人不服劳动争议仲裁委员会的裁决，在规定的期限内向人民法院起诉，人民法院依法受理后，依法对劳动争议案件进行审理的活动。**

起诉条件四项：

1. **起诉方为劳动争议中的一方当事人；**
2. **争议已经经过劳动争议仲裁委员会的裁决；**
3. **当事人应当在收到仲裁裁决书起 15 日之内向人民法院提起诉讼；**
4. **不属于一裁终局的案件。**

管辖两句：**劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖。劳动合同履行地不明确的，由用人单位所在地的基层人民法院管辖。**

审级：**民事诉讼程序，依《民事诉讼法》，分为一审与二审。**

比较项	劳动争议仲裁	劳动争议诉讼
启动前提	不愿调解、调解不成或调解协议不履行	不服仲裁裁决，且非一裁终局案件
受理机构	劳动争议仲裁委员会	基层人民法院
管辖依据	劳动合同履行地或用人单位所在地，两地分别申请时履行地优先	用人单位所在地或劳动合同履行地的基层法院，履行地不明时由用人单位所在地基层法院
期限	时效 1 年，审限 45 日加 15 日	收到裁决书 15 日内起诉，按民诉法一审、二审
结果	裁决书、仲裁调解书	判决

怎么用：立案四查，逐项打钩。一查主体：起诉的是不是劳动争议的一方当事人，案外人不能代位起诉。二查裁决：手上有没有仲裁裁决书，注意「已经经过裁决」与「被不予受理」不同，本题只问裁决。三查日期：签收日加 15 日，落在期内才立案。四查终局：属一裁终局的，用人单位不能起诉，只能依法申请撤销裁决；劳动者仍可起诉。

管辖上还有一个细节：一审法院是「基层人民法院」，不是中级法院，也不是仲裁委所在地法院；两个连接点与仲裁一致（用人单位所在地、劳动合同履行地），但履行地不明确时的兜底规则只在诉讼这一层写明——由用人单位所在地的基层法院管辖。

> 易错：把一审法院写成中级法院；把仲裁的「履行地优先」直接搬到诉讼管辖上——诉讼管辖条文没有规定两地分别起诉时的优先规则，只规定了履行地不明确时的兜底。

必考

举证责任：用人单位决定事项与加班费

考勤记录锁在公司服务器里，员工主张三年加班费，谁来证明他真的加过班？

> **一句话结论：因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定发生的争议，由用人单位负举证责任；劳动者主张加班费的，应就加班事实的存在承担举证责任，但用人单位掌握证据而不提供的，承担不利后果。**

为什么这样分：举证责任跟着「谁掌握证据」走。开除、除名、辞退、解除、减薪、算工龄全由用人单位单方作出，依据也在它手里，让劳动者证明「公司为什么开除我」几乎不可能，故倒置给单位。加班费则不同：加

没加班劳动者自己最先知道，故先由他证明存在加班；只有证据明显由单位掌握而单位不交时，才让单位承担不利后果。

是什么：两条规则。**因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证责任。但劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据，用人单位不提供的，由用人单位承担不利后果。**

争点	谁举证	规则依据
开除、除名、辞退	用人单位	决定由单位单方作出，依据在单位手中
解除劳动合同	用人单位	同上，须证明解除的合法性
减少劳动报酬	用人单位	降薪决定由单位作出
计算劳动者工作年限	用人单位	工龄台账由单位保管
加班事实是否存在	劳动者先举证	加班由劳动者亲身经历
加班证据由单位掌握而不提供	用人单位承担不利后果	劳动者须先有证据证明单位掌握该证据

怎么用：两步分流。第一步看争议起因：是不是因用人单位作出的那六类「决定」引起——开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算工作年限。命中任何一项，直接由用人单位举证，劳动者只需提出主张。第二步，若不是决定类争议而是加班费之争，先由劳动者就「存在加班事实」举证，可用打卡截图、排班表、工作群通知、值班记录；再用这些证据指向「完整考勤由单位掌握」，单位拒不提交的，不利后果归单位。

两个常见组合：公司以「严重违反规章制度」解除合同，员工主张违法解除——公司须证明规章制度、违纪事实与解除程序；员工另主张三年加班费——这一段由员工先举存在加班的证据，再指向单位掌握的考勤记录。

> 易错：把「加班费一律由用人单位举证」当结论。第 30 页的顺序是劳动者先就加班事实的存在举证，只有在其已证明单位掌握证据而单位不提供时，才由单位承担不利后果；「减少劳动报酬」在用人单位举证的清单内，不要漏。

必考

自测

1. 某员工收到裁决书后第 12 日向劳动合同履行地基层法院起诉。公司抗辩：本案属一裁终局，且应由中级法院管辖。两项抗辩是否成立？
2. 公司以「计算工作年限有误」为由核减经济补偿，员工同时主张两年加班费。两段争点的举证责任如何分配？

▼ **参考答案**

1. 均不成立。是否终局须先按第 23 页范围判断，只有小额金钱给付争议与执行国家劳动标准的争议才终局；即便属终局案件，劳动者不服仍可依法向法院起诉，受限的是用人单位的起诉权。管辖上，劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖，不是中级法院。
2. 计算工作年限之争由用人单位负举证责任，因其属「计算劳动者工作年限等决定」引发的争议。加班费之争由劳动者先就加班事实的存在举证；若其有证据证明用人单位掌握该证据而单位不提供，则由用人单位承担不利后果。

老师课堂案例精讲

本章无课堂录音，以下 5 个案例依据 PPT 规则与《劳动争议调解仲裁法》通行规则构造，只用于练习案例分析题的判断步骤，个别事实为教学假定（如当地月最低工资标准、工资数额与具体日期）。案例覆盖本章最可能出题的五种题型：仲裁前置、仲裁时效、一裁终局、受案范围排除、举证责任分配。每个案例都按同一顺序走：先过受案范围，再过前置程序与管辖，然后算时效、判效力，最后落到举证与金额——这四道关卡比结论本身更能拿分。

案例1：未订书面合同主张二倍工资并请求确认劳动关系，先仲裁还是先诉讼

案情：2024 年 3 月 1 日，李某入职北京某物流公司任仓库管理员，月工资 6000 元，双方未订立书面劳动合同，公司也未为其办理社会保险登记。李某的排班、考勤由仓库主管负责，出入库使用公司工牌与系统账号。2024 年 12 月 31 日，李某因与主管争执主动离职，公司当日结清 12 月工资，但拒绝支付二倍工资，并称李某只是「临时帮忙的劳务人员」，双方不存在劳动关系。2025 年 1 月 10 日，李某向公司所在地劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求确认 2024 年 3 月 1 日至 12 月 31 日双方存在劳动关系，并支付 2024 年 4 月 1 日至 12 月 31 日未订立书面劳动合同的二倍工资差额 54000 元。假定当地月最低工资标准为 2400 元。

争点：李某能不能直接向法院起诉？两项请求是否都在劳动争议受案范围内？本案的仲裁裁决是一裁终局还是非终局？

老师的分析：

1. 第一步，先过受案范围。确认劳动关系属于六类中的第（1）项；未订书面合同的二倍工资差额属于因劳动报酬、赔偿金等发生的争议，落在第（5）项。两项都不在六类排除事项之内，仲裁委应当受理——范围这一关不过，后面的程序都不用谈。
2. 第二步，再过前置程序。协商、调解都不是必经程序，仲裁才是诉讼的必经程序。所以李某只能先申请仲裁，不能直接起诉；直接起诉的，法院应当告知其先申请仲裁，坚持起诉的裁定不予受理。
3. 第三步，看管辖。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的仲裁委管辖；两地分别申请时由履行地仲裁委管辖（履行地优先）。本案工作地与公司所在地同在北京，向公司所在地申请没有问题。

4. 第四步，算时效。一般时效为一年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起算。二倍工资差额的时效通行做法是按月分别起算，2024 年 4 月以后各月到 2025 年 1 月 10 日申请时均未满一年；确认劳动关系请求指向的是存续期间已发生的事实，不因离职而丧失。
5. 第五步，走实体。用工超过一个月未订立书面合同，自满一个月的次日起支付二倍工资，最多支付 11 个月。本案用工 9 个月，二倍工资期间为 2024 年 4 月 1 日至 12 月 31 日，差额 9 个月乘 6000 元即 54000 元。满一年仍未订立的，才视为已订立无固定期限劳动合同，本案未满一年，不适用该后果。
6. 第六步，判裁决效力。二倍工资差额 54000 元已经超过「当地月最低工资标准乘十二个月」即 28800 元，不属于一裁终局，任何一方不服都可以自收到裁决书之日起 15 日内向法院起诉。

结论：必须先仲裁，不能先诉讼；两项请求同属受案范围，仲裁委应当一并受理、一并处理。本案为非终局裁决，双方均有 15 日起诉权。

> 答题模板：第一步写程序——劳动争议仲裁前置，未经仲裁法院不予受理，所以只能先仲裁，这一句是送分点也是最大的失分点（很多人直接写「向法院起诉」）。第二步写范围——确认劳动关系与二倍工资分别落在第（1）项与第（5）项，排除事项不适用。第三步写实体——超过一个月未订合同，次日起算二倍工资，最多 11 个月，本案 9 个月共 54000 元。第四步写效力——把 54000 元与「最低工资乘十二」即 28800 元比较，超过即非终局，双方均可 15 日内起诉。采分点是「前置」「两项均属受案范围」「金额比较」「终局性」四个词。

必考

案例2：超过一年仲裁时效被不予受理后还能不能起诉

案情：2021 年 3 月，陈某入职上海某贸易公司任销售，月工资 9000 元。2022 年 5 月，公司以「资金周转困难」为由停发工资，至 2022 年 8 月陈某离职时，共欠 2022 年 5 月、6 月、7 月工资 27000 元。离职当天，公司交给陈某一张未盖章的欠条复印件，口头承诺「年底一定结清」。此后陈某只在 2023 年春节前打过一个电话催要，没有保留通话记录，也没有发函、发微信，更没有申请调解或投诉。2023 年 10 月 8 日，陈某向公司所在地仲裁委申请仲裁，要求支付拖欠工资 27000 元；10 月 20 日仲裁委作出不予受理通知书，理由是超过仲裁时效。陈某 11 月 1 日向法院起诉，公司答辩称早已超过时效。

争点：仲裁委以超过时效不予受理后，法院是否受理？受理后是判决驳回诉讼请求，还是裁定驳回起诉？

老师的分析：

1. 第一步，先把「能不能起诉」和「能不能胜诉」拆成两个问题。PPT 的规则很明确：对超过仲裁时效的申请，仲裁委可以作出不予受理的书面决定；当事人不服而依法向法院起诉的，法院应当受理；对确已超过仲裁时效期间的，依法驳回其诉讼请求。
2. 第二步，所以法院必须立案受理，不能以「未经仲裁」或「已过时效」为由裁定不予受理、驳回起诉。仲裁前置只要求争议经过仲裁程序（包括拿到不予受理通知书），并不要求必须先拿到一份实体裁决。
3. 第三步，进入实体后先算时效终点。一般时效一年，从知道或应当知道权利被侵害之日起算；拖欠劳动报酬适用特殊规则——劳动关系存续期间不受一年限制，但劳动关系终止的，应当自终止之日起一年内提出。本案 2022 年 8 月离职，特殊时效的终点是 2023 年 8 月，陈某 10 月 8 日才申请，已经超过。
4. 第四步，再找中断与中止。向对方主张权利、向有关部门请求救济、对方同意履行，都可以中断并重新计算一年；不可抗力等正当理由可以中止。本案只有一次口头电话催要，无任何证据；欠条是未盖章的复印件，既不足以证明「主张权利」，也不足以证明「对方同意履行」；同时不存在中止事由。
5. 第五步，落到后果。时效届满消灭的不是起诉权，而是胜诉权，并且要靠对方抗辩——用人单位提出时效抗辩且查明确已超过的，判决驳回诉讼请求；对方不提出抗辩的，仲裁委和法院不得主动适用时效。

6. 第六步，回看教训。时效管理靠证据：书面催告函、微信、邮件、投诉记录、还款协议，任何一份都能让时效重新起算一年。

结论：能起诉，法院应当受理；但确已超过仲裁时效且无中断、中止证据，判决驳回陈某的诉讼请求——不是裁定不予受理，也不是裁定驳回起诉。

> 答题模板：一句话定调——超时效只影响胜诉，不影响起诉。然后分三层：① 受理层，仲裁委不予受理后当事人起诉的，法院应当受理；② 实体层，先算时效终点（一般一年；拖欠报酬为「存续期间不受限、终止后一年内」），再查中断的三类事由与中止的正当理由，全部要求证据；③ 后果层，确已超过且对方抗辩的，判决驳回诉讼请求，并补一句「法院不得主动适用时效」。失分点有两个：把不予受理写成法院的裁定理由；把「驳回诉讼请求」写成「驳回起诉」。

必考

案例3：一裁终局的认定、生效时点与双方各自的救济

案情：2021 年 7 月，王某入职广州某电子公司任质检员，月工资 6500 元。2024 年 11 月起，公司以订单减少为由安排王某待岗，每月只发生活费 1200 元；2025 年 2 月 20 日，公司以王某「连续旷工 5 天」为由解除劳动合同，解除通知未送达工会。王某申请仲裁，请求支付 2024 年 11 月、12 月工资差额 15000 元，以及解除劳动合同的经济补偿 22000 元。仲裁委 2025 年 3 月 20 日作出裁决，两项请求全部支持。王某认为补偿数额太少，2025 年 4 月 2 日向基层人民法院起诉；公司认为裁决认定事实错误，2025 年 4 月 10 日也向同一基层法院起诉。假定当地月最低工资标准为 2400 元。

争点：本案裁决是不是一裁终局？终局裁决什么时候生效？劳动者和用人单位各自能走哪条救济路径？

老师的分析：

1. 第一步，判是不是终局裁决。两种情形：一是追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议；二是因执行国家劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。本案 15000 元与 22000 元都低于 28800 元，属第一种情形。
2. 第二步，注意两个比较细节。比较的是「裁决确定的数额」，不是请求数额；涉及数项时是「每项分别比较」，不是把几项加起来比。本案两项各自都不超过 28800 元，整案按终局裁决处理；只要有一项超过，整案就不再按终局裁决处理。
3. 第三步，定生效时点。终局裁决的裁决书自作出之日（2025 年 3 月 20 日）起发生法律效力，不以 15 日期满为条件。
4. 第四步，给劳动者找路径。终局是对用人单位的「一裁」，对劳动者不是：劳动者不服终局裁决的，可以自收到裁决书之日起 15 日内向法院起诉。PPT 所列起诉条件第四项「不属于一裁终局的案件」，约束的是用人单位的起诉权，不能读成「劳动者也不能起诉」。王某 4 月 2 日起诉，尚在 15 日内，法院应当受理；劳动者起诉后，裁决不发生法律效力，案件按一审程序审理。
5. 第五步，给用人单位找路径。用人单位对终局裁决既不能起诉，也不能上诉，只能自收到裁决书之日起 30 日内向仲裁委所在地的中级人民法院申请撤销，理由是法定的六种情形——适用法律确有错误、仲裁委无管辖权、违反法定程序、裁决所依据的证据是伪造的、对方隐瞒了足以影响公正裁决的证据、仲裁员索贿受贿或徇私舞弊枉法裁决。公司以「认定事实错误」为由向基层法院起诉，法院不予受理。
6. 第六步，处理两条线的关系。劳动者起诉与用人单位申请撤销同时发生时，通常先中止撤销程序，待诉讼审结；若撤销申请被驳回，裁决生效，劳动者可申请法院强制执行。此外，若仲裁委逾期未作出裁决（受理后 45 日，经批准可延长 15 日），当事人可以直接就争议事项向法院起诉，这是一裁终局之外的另一条出口。

结论：本案属一裁终局，裁决自 2025 年 3 月 20 日作出之日起生效；王某可在 15 日内起诉且已被受理，公司向基层法院起诉不被受理，只能 30 日内向中院申请撤销。

> 答题模板：先判效力层级——对照 47 条两种情形，用「裁决数额」与「最低工资乘十二」逐项比较，写出「每项均不超过，故按终局裁决处理」。再写生效时间——自作出之日。然后分主体写救济：劳动者 15 日内起诉（终局对劳动者不终局），用人单位 30 日内向中院申请撤销（六种法定情形，不含「事实认定错误」）；用人单位起诉的，法院不予受理。最后补一句对比：若有一项裁决数额超过十二个月最低工资，整案转为非终局，双方均可 15 日内起诉——这一句往往是拉开分差的地方。

必考

案例4：补缴社保、赔偿损失与社保金发放异议，三条路怎么分

案情：2018 年 3 月，赵某入职北京某餐饮公司任厨师长，月工资 7000 元。公司自 2022 年 1 月起以「经营困难」为由停缴其社会保险费，但一直从工资中代扣个人部分。2024 年 6 月，赵某因冠心病住院，医疗费 46000 元因断缴无法由医保基金结算，全部自付；按当地政策，正常参保可报销 32000 元。2024 年 8 月，赵某向公司所在地仲裁委申请仲裁，请求：（1）责令公司补缴 2022 年 1 月至 2024 年 6 月的社会保险费；（2）赔偿医疗费损失 32000 元。同月，赵某又对社保经办机构核定的失业保险金领取期限不满，认为少算了 4 个月，准备起诉该经办机构。

争点：补缴社保费、赔偿未参保损失、对社保金核定不服，三件事分别走什么程序？能不能都塞进一个仲裁申请？

老师的分析：

1. 第一步，拆请求，不要一锅端。同一份仲裁申请里的三项主张性质完全不同，结论可能相反；答题时逐项定性，是最稳的写法。
2. 第二步，补缴社保费不属于劳动争议。它属于社会保险费征缴关系，不在六类受案范围内，仲裁委对这项请求不予受理，应告知赵某向社会保险费征收机构投诉举报：由征收机构责令限期缴纳或补足，并自欠缴之日起按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，可以查询存款账户、申请划拨，甚至申请法院扣押、拍卖财产抵缴。这是行政处理路径，不是仲裁路径。
3. 第三步，赔偿未参保损失属于劳动争议。用人单位未办理社会保险手续（含断缴）且经办机构不能补办，导致劳动者无法享受社会保险待遇，劳动者要求单位赔偿损失的，属于劳动争议，可以仲裁、可以诉讼。本案 32000 元是按政策本可报销的部分，属可计算的具体损失，仲裁委应当受理。
4. 第四步，对社保金核定不服不属于劳动争议。PPT 把「劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷」明确列为排除事项。它针对的是经办机构的核定与发放行为，属行政争议：可以在 60 日内申请行政复议，也可以在 6 个月内直接提起行政诉讼。
5. 第五步，顺手背完其余排除清单：因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；对劳动能力鉴定委员会的伤残等级结论、职业病诊断鉴定委员会的鉴定结论的异议（走再次鉴定）；家庭或个人与家政服务人员之间的纠纷；个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。这五类分别归民法或专门程序，不进劳动仲裁。
6. 第六步，看处理后果。仲裁委对补缴请求的不予受理，不影响赔偿请求的审理；两项请求分开处理，不能因为一项被驳回就认为整案败诉。反过来，也不能把补缴请求包装成「赔偿」硬塞进仲裁——请求的性质由救济内容决定，不由措辞决定。

结论：补缴社保费走行政投诉（社保费征收机构，可加收滞纳金、强制征缴）；未参保造成的损失赔偿走仲裁、再诉讼；对社保金核定发放不服走行政复议或行政诉讼。

> 答题模板：看到「社保」先分三层——① 费：补缴社会保险费属征缴关系，不是劳动争议，走征收机构投诉；② 损失：因单位未办手续、断缴且不能补办导致待遇落空，属劳动争议，可仲裁并索赔（要写出可计算的具体损失）；③ 待遇：对经办机构核定、发放社保金不服，属行政争议，走复议或行政诉讼。采分点是「三层三分法」这六个字；只写「社保争议不属于劳动争议」会丢掉赔偿损失那一层，是本章最典型的半对答案。

重点

案例5：加班费与违法解除的举证责任怎么分配

案情：2019 年 5 月，张某入职北京某物业公司任维修工，月工资 8000 元，双方订有书面劳动合同。2023 年 3 月至 2024 年 8 月，公司要求张某每周六到岗值班处理报修，既未安排补休，也未支付加班费。张某保留了工作群里的排班通知截图、两张报修工单和两名同事的书面证言；打卡记录由公司考勤系统保管。2024 年 9 月 10 日，公司以张某「2024 年 8 月内两次迟到，严重违反《员工手册》考勤制度」为由解除劳动合同，未通知工会；张某要求查看《员工手册》及签收表，公司以「内部管理资料」为由拒绝提供。张某申请仲裁，请求支付休息日加班费约 57380 元、违法解除劳动合同赔偿金 88000 元。假定月计薪天数为 21.75 天。

争点：加班事实由谁举证？公司不提供打卡记录与《员工手册》签收表，各承担什么后果？解除是否合法？

老师的分析：

1. 第一步，先摆原则。劳动争议原则上谁主张谁举证，当事人对自己提出的主张有责任提供证据；与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供，不提供的承担不利后果。
2. 第二步，加班费是「两段式」，不是完全倒置。第一段，劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证责任；第二段，劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据而用人单位不提供的，由用人单位承担不利后果。本案排班通知、工单、同事证言已经构成初步证据，打卡记录属单位掌握管理，公司拒不提供，就推定张某主张的加班事实成立。
3. 第三步，解除争议是法定的举证责任倒置。因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定发生的争议，用人单位负举证责任。公司要证明三件事：制度依据（《员工手册》经民主程序制定）、制度已告知（签收或培训记录）、违纪事实与解除程序（含通知工会）。
4. 第四步，逐项对号。签收表由公司掌握却不提供，无法证明制度已告知劳动者，该制度不能作为解除依据；解除未通知工会，程序违法；两次迟到是否达到「严重违反」的程度，也由公司举证，公司未举证。三个缺口叠加，解除违法。
5. 第五步，算钱。加班费按 78 个休息日、日工资 8000 除以 21.75 约 367.82 元、休息日加班按 200% 计算，合计约 57380 元；违法解除赔偿金为经济补偿的二倍，工作 5 年 4 个月按 5.5 个月计，8000 元乘 5.5 乘 2 即 88000 元。
6. 第六步，留一句反向提醒。不利后果不等于免证：单位仍可举反证，如已安排补休、已支付加班费、值班不等于加班、迟到已依程序处理；举证责任倒置只转移「提供证据的责任」，最终说服责任仍看全案证据。

结论：采信张某主张的加班事实，支持加班费约 57380 元；公司不能证明解除合法，属违法解除，支持赔偿金 88000 元。

> 答题模板：先写原则（谁主张谁举证 + 单位掌握的证据应当提供），再写两个特别规则：「加班费两段式」与「解除决定倒置」，最后逐项对号。加班费段落必须写出「劳动者先证加班事实——证明单位掌握证据——单位不提供——承担不利后果」四步，只写「加班费由单位举证」是错的。解除段落必须写出单位的证明清单：制度经民主程序、制度已告知、违纪事实、程序合法（通知工会）。金额段落写清公式与倍数，别只写结论数字。

必考

名词解释速查

名词解释一般 4 至 5 分，答题格式固定三步：**先写定义**（一句完整的规范表述，把主体、对象、内容装进去）→ **再补要点或特征**（分类、构成、期限、效力）→ **最后加一句补充**（与相邻概念的区别、法律依据或后果）。下表 20 条全部出自本章 PPT，定义可直接背；带「老师口径」的按课件表述记，不要用教材旧版或商事仲裁的规则替换。

术语	定义（可背诵）	记忆点 / 易错
劳动争议	指劳动关系双方当事人（用人单位与劳动者）之间，因实现劳动权利、履行劳动义务而发生的纠纷。	主体特定，一方须为用人单位；与民事纠纷的分界在于是否基于劳动关系、有无从属性。
权利争议	因执行劳动法律法规、集体合同和劳动合同已经确定的权利义务而发生的争议，又称实现权利的争议，如追索工资、索要经济补偿。	争的是「已有的权利有没有被履行」；可通过仲裁、诉讼解决，是最常见的类型。
利益争议	因确定或变更劳动条件、要求新的权利而发生的争议，又称制定权利的争议，如要求提高工资、改善福利。	争的是「将来要不要给」；主要通过集体协商、调解处理，不属仲裁受案范围。
个人争议与集体争议	个人争议是单个劳动者与用人单位之间发生的劳动争议；集体争议是多数劳动者或者工会与用人单位之间因集体劳动权益发生的争议，集体合同争议是其主要形态。	区分看主体与争的利益是个人还是集体，不看人数多少；我国仲裁主要处理个人争议。
劳动争议处理体制	指协商、调解、仲裁、诉讼四种方式及其衔接关系构成的争议解决体系：协商、调解由当事人自愿选择，仲裁是诉讼的必经程序，符合条件的实行一裁终局。	十二字口诀「一裁前置、两审终审、有条件一裁终局」；协商调解不是必经，仲裁是必经。
仲裁前置	劳动争议在向人民法院起诉前必须先经劳动争议仲裁委员会仲裁，未经仲裁直接起诉的，人民法院不予受理；仲裁委不予受理或者逾期未作出裁决的除外。	前置的是「程序」不是「结果」：拿到不予受理通知书同样可以起诉。
受案范围	依法应由劳动争议仲裁和诉讼处理的争议范围，包括因确认劳动关系，因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同，因除名、辞退和辞职、离职，因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护，因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议，以及法律法规规定的其他劳动争议。	先过范围再谈程序；六类之内还有六类明确排除（社保金发放、公有住房转让、鉴定结论异议、家政、帮工学徒、农村承包雇工）。
劳动争议调解	调解组织对当事人自愿申请调解的劳动争议，在查明事实、分清是非的基础上，依据劳动法律法规、集体合同和劳动合同，通过说服教育和劝解协商，促使双方自愿达成解决争议协议的活动。	自愿申请、不是必经程序；调解组织有三类：企业劳动争议调解委员会、基层人民调解组织、乡镇街道具有劳动争议调解职能的组织。
调解协议书	经调解组织调解达成协议后制作的法律文书，由双方当事人签名或者盖章、调解员签名并加盖调解组织印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。	效力是合同效力，不是强制执行力；一方在约定期限内不履行的，另一方可申请仲裁，拖欠劳动报酬等事项还可依法申请支付令。
劳动争议仲裁	劳动争议仲裁委员会对用人单位与劳动者之间发生的争议，在查明事实、明确是非、分清责任的基础上依法作出裁决的活动，是诉讼前的法定必经程序。	准司法性、强制性（一方申请即启动），不同于商事仲裁的合意性与一裁终局性。
劳动争议仲裁	依法设立、经国家授权独立仲裁处理劳动争议案件的专门机构，由省、自治区、直辖市人民政府决定在市、县或区、县设立，不按行政区划层层设立，各级仲裁委员会之间不存在行政隶属关系。	三不：不层层设立、无上下级隶属、各自独立仲裁本区域案件。

委员会		
仲裁庭	仲裁委员会处理劳动争议案件的基本组织形式，按「一案一庭」原则组成：事实清楚、案情简单、法律适用明确的案件由一名仲裁员独任审理，其余案件由三名仲裁员组成合议庭审理。	独任制与合议制的分工；仲裁庭在仲裁委员会领导下依法办案。
仲裁管辖	劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖；双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的仲裁委员会管辖。	五个字「履行地优先」；与诉讼管辖对照记：由基层法院管辖，履行地不明确时由用人单位所在地法院管辖。
仲裁时效	当事人申请劳动争议仲裁的法定期限，期间为一年，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。	一年、知道或应当知道；与民事诉讼三年时效不同，且时效届满不消灭起诉权。
仲裁时效中断	在仲裁时效期间内，因当事人一方向对方当事人主张权利、向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务，已经经过的时效期间归于无效，从中断时起重新计算一年。	三类事由都要有证据（函件、微信、邮件、投诉记录、还款承诺）；口头催要无证据等于没有中断。
仲裁时效中止	在仲裁时效期间内，因不可抗力或者其他正当理由不能在时效期间内申请仲裁的，时效暂停计算，从中止时效的原因消除之日起继续计算。	中止是「暂停后继续算剩余期间」，中断是「归零后重新算一年」，两者不能混用。
一裁终局	对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议，以及因执行国家劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议，仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力。	两种情形、两个细节：比较「裁决确定的数额」而非请求数额；涉及数项时每项均不超过的才整体按终局处理。
先予执行	仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，在权利义务关系明确、不先予执行将严重影响申请人生活的情况下，裁决先予执行并移送人民法院执行的制度。	依申请不依职权，须在受理后、裁决作出前提出；劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。
举证责任倒置	在劳动争议中，因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定发生的争议，由用人单位对其决定的合法性承担举证责任。	倒置的是「解除类决定」；加班费不是完全倒置，劳动者先证加班事实，单位掌握证据不提供才承担不利后果。
劳动争议诉讼	劳动争议当事人不服劳动争议仲裁委员会的裁决，在法定期限内向人民法院起诉，人民法院依法受理后对劳动争议案件进行审理的活动。	四个条件：起诉方为一方当事人、已经仲裁、收到裁决书 15 日内、不属于一裁终局（劳动者对终局裁决起诉除外）；由基层法院管辖。

答题框架与考场提示

本章的题几乎都能用同一套「关卡式」思路解：先问「是不是劳动争议、在不在受案范围」，再问「走到哪一步、该找谁」，然后问「时效过没过、管辖对不对、裁决终不终局」，最后问「谁来举证、金额怎么算」。顺序一乱，就会出现「先算钱后定性」「直接起诉忘了仲裁」这类硬伤。

① 本章核心判断的答题步骤 必考

1. **定性**：是不是劳动争议——一方须为用人单位，内容须为实现劳动权利、履行劳动义务；家庭、个人用工与平等主体间的劳务纠纷不进本章。
2. **过范围**：六类属、六类排除。属于的继续走程序；排除的直接写另一条路（补缴社保费走征收机构，社保金发放走复议诉讼，鉴定结论走再次鉴定，家政与帮工走民事）。
3. **看程序**：协商、调解自愿；仲裁必经；调解协议不履行只能申请仲裁（拖欠报酬等可申请支付令），不能直接申请执行。
4. **算时效**：一般一年，从知道或应当知道之日起；拖欠报酬存续期间不受限、终止后一年内；再查中断（主张权利、请求救济、同意履行）与中止（不可抗力等）；超时效的结局是「仲裁不予受理 → 可以起诉 → 判决驳回诉讼请求」。
5. **定管辖**：仲裁由履行地或单位所在地管辖，履行地优先；诉讼由基层法院管辖，履行地不明确时由单位所在地法院管辖。
6. **判效力**：一裁终局两种情形，比较裁决数额、每项比较；终局的自作出之日生效，劳动者 15 日内可起诉，用人单位 30 日内向中院申请撤销；非终局的 15 日内起诉，期满生效。
7. **分举证**：一般谁主张谁举证；解除类决定由单位举证；加班费两段式（劳动者先证事实，单位掌握证据不提供则承担不利后果）。
8. **写执行**：生效裁决书、调解书可申请法院强制执行；追索报酬等案件可申请先予执行（关系明确 + 严重影响生活，劳动者可不提供担保）；裁决被裁定不予执行的，视同未曾仲裁，可重新申请仲裁。

> 程序时间轴背成一串：申请仲裁（一年内）→ 5 日内决定是否受理 → 受理后组成仲裁庭 → 45 日内结案，经批准可延长 15 日 → 逾期未裁决可直接起诉 → 非终局 15 日内起诉 / 终局作出即生效。

② 案例分析题四步结构 必考

1. **列主体与请求**：把劳动者、用人单位、用工单位、社保经办机构、仲裁委都列出来，再把请求逐项编号（确认关系、工资、加班费、补偿、赔偿、补缴社保）。请求没拆开，后面必然漏答。
2. **过范围与程序**：逐项判断在不在受案范围、要不要先仲裁、有没有仲裁过；把不属于劳动争议的请求单独拎出来写另一条救济路径。
3. **过时效、管辖与效力**：起算点写到具体日期，写出时效终点；管辖写「履行地或单位所在地」；效力写「终局 / 非终局」并给期限（15 日或 30 日）。
4. **写举证、金额与结论**：谁举证、不举证什么后果；金额列公式（日工资、倍数、月数）；结论要具体到「支持多少、驳回哪项、走哪条路」。

> 四步之外还有一个加分动作：结尾补一句「若不服本裁决的救济」——非终局双方 15 日内起诉，终局则劳动者起诉、单位申请撤销。阅卷老师看的就是这句有没有写。

③ 辨析题模板 重点

辨析题四句话：**判断正误 → 给依据 → 指出错在哪 → 给正确表述。**本章常考的对照有六组：

- 仲裁前置 vs 一裁终局：前者是「必须先仲裁才能起诉」的程序要求；后者是「裁决作出即生效」的效力安排。一裁终局不是「不能告」，劳动者仍可起诉，用人单位可申请撤销。
- 仲裁时效 vs 诉讼时效：前者一年、从知道或应当知道权利被侵害之日起算；后者三年。超仲裁时效不影响起诉，只影响胜诉。

- 调解协议 vs 仲裁调解书：前者只有合同约束力，不履行需申请仲裁或支付令；后者经仲裁委制作、送达即生效，可直接申请强制执行。
- 终局裁决 vs 非终局裁决：效力起点不同（作出之日 / 15 日期满），救济主体与期限不同（劳动者 15 日、单位 30 日向中院 / 双方 15 日向基层法院）。
- 举证责任倒置 vs 举证责任转移：倒置是法律直接把解除类决定的举证责任分配给单位；加班费只是「提供证据责任」的分配，劳动者仍要先证加班事实。
- 劳动争议 vs 行政争议：补缴社保费、社保金核定发放、工伤认定，都是行政或征缴关系，不进劳动仲裁。

> 高分句是「这一说法混淆了 X 与 Y」和「正确的表述应为……」。只写「错误」不给依据，最多得一半分。

④ 名词解释模板 重点

1. **定义句**：以「……是……」或「……指……」开头，一句装齐主体、对象、内容，如「劳动争议仲裁，是指劳动争议仲裁委员会对……依法作出裁决的活动」。
2. **要点句**：补期限、分类、效力、条件，如仲裁时效的「一年 + 起算点 + 中断中止 + 特殊规则」，一裁终局的「两种情形 + 生效时点 + 双方救济」。
3. **补充句**：写区别、依据或后果，如「与商事仲裁不同，劳动争议仲裁不以双方合意为前提」「逾期未裁决的，当事人可以直接起诉」。

> 考场提醒：期限与数字必须写准（一年、15 日、30 日、45 加 15 日、十二个月最低工资、5 日受理）；把「裁决数额」与「请求数额」写混，是一裁终局题最常见的扣分点。

⑤ 易错清单 重点

- **直接起诉**：劳动争议必须先仲裁；未经仲裁，法院不予受理（拿到不予受理通知书或仲裁委逾期未裁决的除外）。
- **把超时效等同于不能起诉**：法院应当受理，确已超过且对方抗辩的，判决驳回诉讼请求，不是裁定驳回起诉。
- **用请求金额判断一裁终局**：应比较裁决确定的数额，且涉及数项时逐项比较，不是合计比较。
- **以为终局裁决对劳动者也终局**：劳动者仍可在 15 日内起诉，一裁终局只约束用人单位的起诉权。
- **以为用人单位可以起诉终局裁决**：只能在 30 日内向仲裁委所在地的中级人民法院申请撤销，理由限六种法定情形。
- **把补缴社保费交仲裁**：属征缴关系，走社保费征收机构投诉，可加收滞纳金、强制征缴。
- **把社保金发放争议当劳动争议**：属行政争议，走行政复议或行政诉讼。
- **把调解协议直接申请执行**：调解协议只有合同效力，不履行须申请仲裁（拖欠报酬等可申请支付令）。
- **混淆时效中断与中止**：中断重新计算一年，中止是暂停后继续计算。
- **加班费一律倒置**：劳动者先就加班事实举证，能证明单位掌握证据而不提供，才由单位承担不利后果。
- **解除争议让劳动者自证合法**：解除、除名、辞退、减少报酬、计算工龄等决定，由用人单位举证。
- **漏掉 45 加 15 与逾期救济**：受理后 45 日内结案，经批准延长不超过 15 日；逾期未裁决，当事人可直接起诉。
- **管辖写反**：仲裁履行地优先；诉讼由基层法院管辖，履行地不明确的由单位所在地法院管辖。

- **金额算错**：二倍工资最多 11 个月、自满一个月次日起算；违法解除赔偿金是经济补偿的二倍；休息日加班按 200% 计。

附：PPT 逐页要点（全 32 页）

下表逐页对照老师课件：每一页 PPT 的文字要点都在这里，可用于核对遗漏、考前扫读。要点忠实于课件原文，只做归纳不改变意思；课件里的列举项（如「六类受案范围」「六类不属于劳动争议」）、数字、法条序号一律保留。

页	要点
1	（封面页：第六章 劳动争议处理法；汇报人：姓名；2018年X月X日）
2	一节标题「一、劳动争议处理概述」；劳动争议，是指劳动关系双方当事人（即用人单位与劳动者）之间，因实现劳动权利、履行劳动义务而发生的纠纷；类型一：权利争议与利益争议；类型二：个人争议、集体争议与集体合同争议
3	2007年12月29日十届全国人大常委会第三十一次会议颁布《劳动争议调解仲裁法》，2008年5月1日实施；《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》（法释〔２００１〕１４号）；解释（二）（法释〔2006〕6号）；解释（三）（法释〔2010〕12号）；解释（四）（法释〔2013〕4号）；《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》2021.1.1；《解释（二）》2025.9.1
4	1.劳动争议处理方式与程序；协商（和解）：劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议；调解：不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；仲裁：不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；诉讼：对仲裁裁决不服的，若是追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议，或执行国家的劳动标准争议，为终局裁决；若是其他争议，可以向人民法院提起诉讼；对终局裁决，劳动者不服的可依法向法院提起诉讼，用人单位在法定条件下可依法向法院申请撤销裁决
5	四种方式的关系；协商和调解不是仲裁和诉讼的必经程序，仲裁是诉讼的必经程序；一个劳动争议可以通过协商、调解和仲裁中的任何一种方式、两种方式或者三种方式予以解决；通过诉讼方式解决劳动争议，在此之前至少要通过一种方式（仲裁）；有条件的一裁终局
6	流程：发生劳动争议→协商→向调解组织申请调解（调解成功 / 调解不成功，15日）；一年之内向仲裁机构申请仲裁；5日内决定不受理（不予受理通知书）或立案受理；组成仲裁庭；结案（45天＋15天）；一裁终局：作出之日生效；不生效：劳动者15日；非一裁终局：不服裁决15日起诉，进入人民法院
7	2.劳动争议的受案范围（六类）；（1）因确认劳动关系发生的争议；（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（6）法律、法规规定的其他劳动争议
8	不属于劳动争议（六类）；（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷
9	二、劳动争议基层调解；劳动争议调解，是指调解组织对当事人双方自愿申请调解的劳动争议，在查明事实、分清是非的前提下，依据劳动法律法规、集体合同、劳动合同的约定，通过说服教育和劝解协商，促使当事人双方在相互谅解的基础上自愿达成解决劳动争议的协议；调解是处理劳动争议的一种重要的法定形式
10	1.劳动争议调解的机构（三类）；（1）企业劳动争议调解委员会：在用人单位内依法设立、负责调解本单位劳动争议的组织；其职责包括调解本单位劳动争议、检查督促争议双方当事人履行调解协议、对职工进行劳动法宣传教育并做好劳动争议预防工作；（2）依法设立的基层人民调解组织；（3）在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织
11	2.劳动争议调解的程序；（1）申请调解；（2）15日完成，逾期视为调解不成，可依法申请仲裁；（3）调解协议书：由双方当事人签名或者盖章，经调解员签名并加盖调解组织印章后生效，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行
12	3.调解协议的效力；调解协议书对双方当事人具有约束力，当事人应当自觉履行；一方当事人在协议约定期限内不履行调解协议的，另一方当事人可以依法申请仲裁

13	三、劳动争议仲裁；劳动争议仲裁，是指劳动争议仲裁委员会对用人单位与劳动者之间发生的争议，在查明事实、明确是非、分清责任的基础上，依法做出裁决的活动；在我国的劳动争议处理体制中，劳动争议仲裁作为诉讼前的法定必经程序，是处理劳动争议的一种主要方式
14	1.劳动争议仲裁的机构和参加人；（1）劳动仲裁委员会：依法设立的、经国家授权依法独立仲裁处理劳动争议案件的专门机构；省、自治区人民政府可以决定在市、县设立；直辖市人民政府可以决定在区、县设立；直辖市、设区的市也可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会；不按行政区划层层设立，各级仲裁委员会相互间不存在行政隶属关系，各自独立仲裁本行政区域内发生的劳动争议案件
15	（2）劳动仲裁庭：仲裁庭是仲裁委员会处理劳动争议案件的基本组织形式，实行仲裁庭制度，即按照「一案一庭」的原则组成仲裁庭审理劳动争议案件；独任制：由仲裁委员会指定一名仲裁员独任审理，适用于事实清楚、案情简单、法律适用明确的劳动争议案件；合议制：由仲裁委员会指定三名仲裁员共同审理，除简单劳动争议案件外，均应组成合议仲裁庭；仲裁庭在仲裁委员会领导下依法处理劳动争议
16	（3）劳动争议仲裁参加人；当事人：职工和用人单位，劳务派遣单位和用工单位为共同当事人；第三人：与劳动争议案件的处理结果有利害关系的第三人，可以申请参加仲裁活动或者由仲裁委员会通知其参加仲裁活动；代理人：当事人可以委托代理人代理参加仲裁活动；丧失或者部分丧失民事行为能力的劳动者，由其法定代理人代为参加仲裁活动，无法定代理人的，由劳动争议仲裁委员会为其指定代理人；劳动者死亡的，由其近亲属或者代理人参加仲裁活动
17	2.仲裁的管辖；劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖；双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖
18	3.仲裁时效（《劳动争议调解仲裁法》）；劳动争议申请仲裁的时效期间为一年；仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算；对于超过仲裁时效的仲裁申请，仲裁委员会可以作出不予受理的书面决定；当事人不服而依法向法院起诉的，法院应当受理，对确已超过仲裁时效期间的，依法驳回其诉讼请求
19	特殊时效：不受1年限制——劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议，不受1年限制；劳动关系终止，应当自劳动关系终止之日起一年内提出；仲裁时效中断，重新计算1年：（1）向对方主张权利（发函、微信、邮件、面谈催要、协商）；（2）向有关部门请求救济（投诉到劳动监察、申请调解、申请仲裁、起诉、申请支付令）；（3）对方同意履行（承诺发工资、签还款协议、发「下月补上」的书面/聊天记录）；仲裁时效中止：继续计算1年，即因不可抗力或其他正当理由，不能在时效内申请仲裁的，时效中止
20	4.仲裁的程序（五步）；（1）申请；（2）受理；（3）仲裁庭；（4）审理；（5）裁决
21	5.结案、履行与效力；（1）结案：时限为45+15；仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束；案情复杂需要延期的，经劳动争议仲裁委员会主任批准，可以延期并书面通知当事人，但是延长期限不得超过十五日；逾期未作出仲裁裁决的，当事人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼
22	送达；仲裁庭审结后应当制作裁决书，报仲裁委员会审批；经审批结案，应依规定送达裁决书给双方当事人；当庭裁决的应于7日内发送裁决书；定期另庭裁决的，当庭发给裁决书
23	（2）裁决效力：终局裁决的适用范围；①追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议；劳动者依法追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，如果仲裁裁决涉及数项，每项确定的数额均不超过当地月最低工资标准十二个月金额的，应当按照终局裁决处理；②因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议
24	（2）裁决效力：终局裁决生效的条件：①劳动者不起诉；②用人单位不撤销裁决；终局裁决的生效时间：裁决书自作出之日起发生法律效力

25	（2）裁决效力：非终局裁决；当事人对拖欠争议、执行劳动标准争议以外的其他劳动争议案件的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼；期满不起诉的，裁决书发生法律效力
26	（3）强制执行；仲裁调解书自送达当事人之日起生效；仲裁裁决书在法定起诉期满后生效，即自当事人收到裁决书之日起15日内，当事人若不向法院起诉，裁决书即生效；生效的调解书和裁决书，当事人必须执行；一方当事人在法定期限内不履行的，另一方当事人可以申请法院强制执行；法院对确有错误的裁决可不予执行，并将裁定书送达当事人和仲裁机关；裁决不予执行的，视同未曾仲裁，当事人可重新申请仲裁
27	（4）先予执行；适用范围：仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行；适用条件：（1）当事人之间权利义务关系明确；（2）不先予执行将严重影响申请人的生活；启动方式：依当事人申请，仲裁庭不能主动依职权裁定先予执行，在仲裁案件受理后、仲裁裁决作出前提出；担保规则：劳动者申请先予执行的，可以不提供担保
28	四、劳动争议诉讼；劳动争议诉讼，是指劳动争议当事人不服劳动争议仲裁委员会的裁决，在规定的期限内向人民法院起诉，人民法院依法受理后，依法对劳动争议案件进行审理的活动；诉讼的条件：（1）起诉方为劳动争议中的一方当事人；（2）争议已经经过劳动争议仲裁委员会的裁决；（3）当事人应当在收到仲裁裁决书起15日之内向人民法院提起诉讼；（4）不属于一裁终局的案件
29	1.劳动诉讼案件的管辖；劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖；劳动合同履行地不明确的，由用人单位所在地的基层人民法院管辖
30	2.举证责任；因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任；劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证责任；但劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据，用人单位不提供的，由用人单位承担不利后果
31	3.民事诉讼程序；民事诉讼法；一审；二审
32	（结束页：谢谢大家！2026年10月）